

개선요구 및 권고 · 통보

제 목 수급업체 안전보건수준평가 기준 불합리

소 관 부 서(기관) 〇〇〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇〇〇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「산업안전보건법」 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」에 따라 「수급업체 안전보건수준 평가기준」(이하 “「평가기준」”이라 한다)을 마련하여 운영하고 있으며 수급업체의 적정성을 평가하기 위하여 「평가기준」에 따라 수급업체 안전보건 수준평가(이하 “안전평가”라 한다)를 실시하고 있다.

2. 「평가기준」 개정 절차 불합리

가. 판단 기준

공사는 업무를 추진함에 있어 일하는 방식을 개선하도록 지속적으로 권장하고 있으며 업무 절차에 불필요하거나 비효율적인 요소가 있는 경우 이를 개선하여 행정의 효율성을 높이도록 하고 있다.

따라서 각 기관(부서)은 효율적이지 못한 업무 프로세스로 행정 업무가 지연되거나

행정 자원이 낭비되는 요소를 찾아내고 이를 개선하여 효율적으로 업무를 수행하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 「평가기준」 개정 절차를 점검한 결과 정부의 안전관련 법령 및 각종 안전사고 예방 매뉴얼이 개정되면 이를 「평가기준」에 반영하여 개정(안)을 마련하는 부서는 ㉸㉸㉸㉸처인 반면에, 이를 개정하는 부서는 ▲▲▲▲처로 업무가 이원화되어 있다.

그 결과 ㉸㉸㉸㉸처는 「평가기준」 개정(안)을 마련하고서도 이를 개정하기 위해 ▲▲▲▲처와 별도 협의하고 이후 개정 요청 공문을 보내는 등의 추가 행정이 소요되고 있으며 이로 인해 개정 업무가 지연되거나 행정 자원이 낭비될 우려가 있다.

따라서 「평가기준」 개정은 업무의 전문성을 갖춘 ㉸㉸㉸㉸처가 개정(안)을 마련하고 이후 개정 절차도 신속히 할 수 있도록 업무를 일원화 하는 등 효율적인 방안을 마련하는 것이 필요하다.

3. 「평가기준」 안전평가 대상 불합리

가. 판단 기준

공사는 「평가기준」을 근거로 시설공사 수급업체 선정 시 안전평가를 통해 수급업체의 적정성과 안전보건관리 역량 수준을 판단하고 있다.

안전평가를 하는 이유는 수급업체의 과거 안전사고 이력 등을 사전에 파악하여 시설공사에 적합한 업체인지 판단하고 시설공사 중 발생할 수 있는 재해와 안전사고를 예방하기 위함이다.

한편 시설공사의 위험요소는 공사 규모 및 환경 등에 의해 결정되므로 안전사고를 예방하기 위해서 안전평가는 계약방법과 무관하게 실시할 필요가 있다.

따라서 **부처**처는 시설공사 안전평가 대상을 계약방법과 관계없이 적용하여 수급업체의 적정성과 안전보건관리 역량 수준을 판단함으로써 사업장에서 발생할 수 있는 재해와 안전사고를 예방하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 「평가기준」에는 안전평가 대상을 경쟁입찰 및 소액수의견적공고로 선정된 수급업체로 제한하고 있어 수의계약으로 체결한 수급업체는 안전평가를 실시하지 않고 있다.

이로 인해 경쟁입찰 또는 소액수의견적공고로 체결한 X~X천만 원 정도의 시설공사는 안전평가를 실시하고 있으나, 수의계약으로 체결한 X천만 원 이상의 시설공사는 공사 규모가 상대적으로 커서 안전평가가 더 필요해 보임에도 불구하고 어떠한 검토도 없이 수의계약이란 이유만으로 안전평가를 실시하지 않는 사례도 있었다.

이렇게 수급업체 안전평가 대상을 계약방법으로 정하는 것은 안전평가를 실시하는 취지와 맞지 않으며, 수의계약으로 체결한 수급업체는 안전보건관리 역량을 판단할 수 없어 사업장에서 발생할 수 있는 재해와 안전사고를 예방하지 못할 우려가 있다.

따라서 **부처**처는 수의계약으로 체결한 수급업체도 안전평가 대상에 포함하도록 「평가기준」을 보완하는 것이 필요하다.

4. 안전평가 평가위원 구성 기준 불합리

가. 판단 기준

공사 「평가기준」에 따른 안전평가는 시설공사 수급업체의 적정성을 판단하는 것으로 낙찰 대상 1순위 업체라도 안전평가 결과가 부적정할 경우 순위에서 배제하는 등 수급업체의 당락을 결정하고 있어 평가가 공정하지 않으면 민원 발생 소지가 있다.

그러므로 안전평가는 공정하게 이루어져야 하고, 공정한 평가를 위해서는 객관성과 신뢰성을 갖춘 기준이 마련되어 있어야 한다.

따라서 ○○○○처는 모든 시설공사에 대해 객관성과 신뢰성을 갖춘 평가위원 구성 기준을 마련하여 평가가 공정히 이루어지도록 하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 「평가기준」을 점검한 결과 추정가격 X억 원 이상의 시설공사는 외부위원 X명을 포함한 총 X명이 안전평가를 하도록 하고 있으나, 추정가격 X억 원 미만의 시설공사는 평가위원 구성에 대한 기준을 제시하지 않고 있다.

그 결과 각 기관(부서)의 평가 담당자는 추정가격 X억 원 미만의 시설공사에 대한 안전평가를 실시하면서 정성적 평가 요소가 있음에도 담당자 X명이 평가를 실시하여 객관성과 신뢰성이 저하될 우려가 있다.

따라서 추정가격 X억 원 미만의 시설공사도 정성적 평가 요소가 포함되어야 할 경우 공정성 제고를 위해 평가위원을 복수로 구성하는 등 객관성과 신뢰성이 확보된 평가위원 구성 기준을 마련할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○○○처는 감사결과를 수용하면서 「평가기준」 개정 업무를 ▲▲▲▲처와 협의하여 일원화 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은

「수급업체 안전보건수준 평가기준」에 추정가격 X억 원 미만의 시설공사도 정성적 평가 요소가 포함되어야 할 경우 복수의 평가위원이 평가할 수 있도록 평가위원 구성 기준을 마련하시고(개선)

수급업체 안전보건수준평가를 수의계약까지 포함하도록 보완하는 한편(권고)

▲▲▲▲처와 협의하여 「수급업체 안전보건수준 평가기준」 개정 절차를 효율화하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)